HOJA INFORMATIVA

UNA PUBLICACIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DE ALQUILERES DE LA DIVISIÓN DE VIVIENDA Y RENOVACIÓN
COMUNITARIA DEL ESTADO DE NEW YORK

14 Reducciones del Alquiler por Disminución de Servicios

DE UN VISTAZO

Describe el derecho de los inquilinos a una reducción en el alquiler si sufren una reducción de servicios en su departamento o en todo el edificio.

DEFINICIONES

División de Vivienda y Renovación Comunitaria (DHCR): La DHCR es la agencia del Estado de Nueva York que invierte en las comunidades, preserva y protege la vivienda asequible y hace cumplir las leyes de control de alquiler y estabilización de alquiler.

Estabilización de alquiler: Reglas que otorgan a los inquilinos protecciones adicionales a las limitaciones en el monto del alquiler. Los inquilinos tienen derecho a recibir servicios requeridos, a que sus contratos de arrendamiento se renueven, y a no ser desalojados excepto por causas permitidas por la ley. Los contratos de arrendamiento pueden renovarse por un período de uno o dos años, a elección del inquilino.

RESUMEN Y PUNTOS DESTACADOS

Un inquilino que sufra una reducción en los servicios en su departamento individual o en el edificio puede presentar una queja usando el formulario apropiado.

Proceso	• La DHCR estudia y abre expedientes de las quejas recibidas, entrega una copia al propietario y puede inspeccionar las condiciones descritas. • La DHCR expedirá una orden por escrito que puede reducir el alquiler y ordenar reparaciones.
Términos de las reducciones de alquiler	• La fecha de entrada en vigor para los inquilinos con alquiler estabilizado es retroactiva hasta el primer día del mes siguiente a la entrega de la queja al propietario por parte de la DHCR. En el caso de inquilinos con alquiler controlado, la fecha de entrada en vigor es el primer día del mes siguiente a la expedición de la orden. • El importe de la reducción de alquiler para los inquilinos con alquiler estabilizado usualmente es el ajuste del contrato de arrendamiento por lineamientos cobrado más recientemente. En el caso de los inquilinos con alquiler controlado, el importe es una cantidad fija establecida por la DHCR. • En el caso de los inquilinos con alquiler estabilizado, no se expedirá una orden de restauración de alquiler hasta que se corrijan todos los servicios mencionados en la orden de reducción de alquiler. En el caso de departamentos con alquiler controlado, pueden expedirse órdenes de restauración parcial del alquiler.

HOJA INFORMATIVA

UNA PUBLICACIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DE ALQUILERES DE LA DIVISIÓN DE VIVIENDA Y RENOVACIÓN
COMUNITARIA DEL ESTADO DE NEW YORK

14 Reducciones del Alquiler por Disminución de Servicios

Derechos del inquilino cuando un propietario no mantiene los servicios

Se recomienda que un inquilino que experimenta una disminución en los servicios de un apartamento individual o en el edificio se comunique primero por escrito con el propietario. Si el aviso por escrito no resuelve el problema, el inquilino puede presentar una queja ante la Division of Housing and Community Renewal (DHCR).

Para presentar una queja individual, un arrendatario puede utilizar una *Solicitud de reducción del alquiler a causa de la disminución de servicios en el apartamento individual* (Formulario RA-81 de DHCR) a fin de presentar quejas sobre las condiciones del apartamento. La queja también podría presentarse en línea en www.hcr.ny.gov. Para las quejas que involucran una disminución de los servicios en todo el edificio, el arrendatario o su representante podrían presentar una *Solicitud de reducción del alquiler a causa de la disminución de servicios en todo el edificio* (Formulario RA-84 de DHCR). El arrendatario podría adjuntar una copia de la carta que ha enviado al propietario o agente con un comprobante de envío o entrega (por ejemplo: un certificado de envío por correo, un recibo de correo certificado o firmado por el propietario o agente en reconocimiento de la entrega personal).

Las quejas ante DHCR que citen alguna de estas condiciones de emergencia serán tratadas como primera prioridad y serán procesadas lo antes posible, independientemente de si se ha presentado una solicitud en línea o en papel. Las condiciones de emergencia son las siguientes: orden de desalojo (notificación de 5 días), incendio (notificación de 5 días), falta de agua en todo el apartamento, falta de funcionamiento del inodoro, derrumbe o colapso del techo o de las paredes, colapso del piso, falta de calefacción/agua caliente en todo el apartamento (debe existir una infracción), cerradura de la puerta principal del apartamento rota o fuera de funcionamiento, todos los ascensores fuera de funcionamiento, falta de electricidad en todo el apartamento, ventana de incendios (no se abre), fuga de agua (agua en cascada, accesorios eléctricos empapados), ventana de vidrio rota (no agrietada), escaleras de incendio rotas/inutilizables, aire acondicionado roto (temporada de verano). **Para las solicitudes en papel, se recomienda que los arrendatarios utilicen un formulario de la DHCR por separado para cualquier condición problemática que no se encuentre en esta lista de condiciones de emergencia.**

Procedimientos cuando se presenta una queja por Disminución de los servicios

1. La DHCR evalúa y etiqueta estas solicitudes y le envía al inquilino(s) un acuse de recibo con el número de queja/legajo de casos pendientes

2. El plazo que tiene el propietario para responder depende de la naturaleza de la queja. Se envía una copia de la solicitud/queja del inquilino al propietario y al propietario se le concede una cantidad específica de tiempo para responder. En todo momento, DHCR podrá concederle al propietario una extensión razonable de tiempo para responder.

3. Si la respuesta del propietario es relevante a la determinación, DHCR puede enviar una copia al inquilino, que dispondrá de una cantidad específica de tiempo para responder. DHCR puede programar una inspección durante el proceso de solicitud.

4. Si la evidencia indica que el propietario no mantuvo los servicios requeridos, DHCR puede emitir una orden escrita que manda al propietario a restaurar los servicios y reduce el alquiler para el apartamento. La orden se mantendrá en efecto hasta que el propietario le solicite a DHCR y reciba una Orden de restauración de alquiler que determina que los servicios ya se han restaurado. DHCR no podrá emitir una orden por elementos que no estaban contenidos en la queja del inquilino.

Derechos del inquilino cuando el propietario no cumple con la Orden de DHCR en casos de reducción de servicio

Si el propietario no ha restaurado los servicios ni corregido las condiciones especificadas en un plazo de 30 días después de la fecha de emisión de la orden, el inquilino puede presentar una *"Afirmación del inquilino de falta de cumplimiento"* (DHCR Form RA-22.1), para solicitar que se inicie un procedimiento de cumplimiento. Se le autoriza al inquilino a reducir su alquiler de acuerdo con la orden.

Procedimientos si el propietario no puede obtener acceso al apartamento para hacer las reparaciones

Si un propietario ha intentado, pero no ha logrado obtener acceso a la casa sujeta a acomodación para corregir la deficiencia del servicio o equipo, el propietario deberá indicarlo en su respuesta. Al recibirla, la DHCR puede ordenar que un inspector acompañe al propietario o al agente del propietario a la vivienda para determinar si se ha proporcionado el acceso. Para que DHCR pueda coordinar la inspección, el propietario debe indicar que se le ha negado el acceso en la respuesta presentada a DHCR y se deben incluir copias de las dos cartas al inquilino para intentar coordinar el acceso. Cada una de las cartas debe haber sido enviada por correo por lo menos ocho días antes de la fecha propuesta para acceso y debe haber sido enviada por correo certificado, con solicitud de acuse de recibo. Las excepciones a tales requisitos para inspección se pueden permitir bajo condiciones de emergencia, donde existen circunstancias especiales o de conformidad a una orden judicial.

La queja de servicio del inquilino se denegará o se otorgará la solicitud de restauración del alquiler del propietario, cuando un inquilino no proporciona acceso al momento coordinado por la DHCR para realizar una inspección.

Efectos de la orden de reducción de alquiler de DHCR para inquilinos con alquiler estabilizado y controlado

1. La fecha de vigencia para el alquiler estabilizado del inquilino es retroactiva al primer día del mes después del servicio de DHCR de la queja sobre el propietario. Para los inquilinos con alquiler controlado, la fecha de vigencia es el primer día del mes después de emitida la orden.

2. El monto de la reducción del alquiler para inquilinos con alquiler estabilizado, es por lo general el ajuste al contrato de arrendamiento por lineamiento que se haya cobrado más recientemente **(Consulte el ejemplo N° 1 a continuación)**. Para los inquilinos con alquiler controlado, el monto es la cantidad en dólares establecida por la DHCR **(Consulte el Ejemplo N.° 2 a continuación)**.

3. La orden prohíbe aumentos de alquiler adicionales para los inquilinos con alquiler estabilizado hasta que DHCR emita una orden de restauración del alquiler. Los inquilinos y propietarios deben estudiar la orden de reducción de alquiler para determinar si el cobro de los aumentos debido a un aumento de alquiler por mejora de capital importante o un aumento de alquiler por mejora de apartamento individual son afectados. (Ver la hoja informativa #35 relacionada).

   Para los inquilinos con alquiler controlado, la orden por lo general no prohíbe aumentos al Cobro de alquiler máximo (MCR). Estos aumentos solo se pueden prohibir si la orden encuentra que se redujo un servicio esencial. Estos se definen como la calefacción durante la parte del año cuando lo requiere la ley, agua caliente, agua fría, servicios de superintendente, mantenimiento de la seguridad de la puerta delantera o de entrada (incluyendo, pero sin limitarse, a llave y timbre), recolección de basura, servicio de elevador, gas, electricidad y otros servicios, tanto a las áreas públicas y privadas requeridas y "otros tales servicios que cuando no se proporcionan o mantienen podrían constituir un peligro para la vida o seguridad o podrían ser en detrimento a la salud del inquilino o inquilinos". Los inquilinos y propietarios deben estudiar la orden de reducción de alquiler para determinar si el cobro de los aumentos debido a un aumento de alquiler por mejora de capital importante o un aumento de alquiler por mejora de apartamento individual son afectados. (Ver la hoja informativa #35 relacionada).

4. Para los inquilinos con alquiler estabilizado, no se emitirá una orden de restauración de alquiler hasta que se corrijan todos los servicios enumerados en la orden de reducción del alquiler. Para los apartamentos con alquiler controlado, se pueden emitir órdenes de restauración de alquiler parciales. Los propietarios que deseen presentar una restauración del alquiler pueden usar el formulario RTP-19. Este formulario también está disponible por internet, en www.hcr.ny.gov.

Ejemplos

Ejemplo N° 1

1. La Sra. Williams, una inquilina con alquiler estabilizado que vive en la Ciudad de Nueva York, recibe una orden de reducción del alquiler por una ventana rota el 23 de noviembre de 2023. Tiene fecha de vigencia el 1 de septiembre de 2023.

2. Ella tiene en vigor una renovación de contrato de arrendamiento por dos años, que comenzó el 1 de agosto de 2023 con un alquiler de $2100 ($2000 + 100.00 (5.00%)). Antes de la directriz de aumento en la renovación del contrato de arrendamiento, su alquiler había sido $2000.

3. El 1 de diciembre de 2023, el alquiler de Sra. William se reducirá a $2000, efectivo el 1 de septiembre de 2023. Si el propietario no presenta una Solicitud para una revisión administrativa (PAR), él o ella le deberá también a la Sra. Williams un reembolso de $100.00 por cada uno de los tres meses de septiembre, octubre y noviembre, por un total de $300.00. Dicho reembolso por estos tres meses no es cobrable inmediatamente si el propietario presenta una PAR, sin embargo, el alquiler se mantiene reducido a $2000.

Ejemplo N° 2

1. La Sra. Cohen, una inquilina con alquiler controlado, recibe una orden de reducción de alquiler por una ventana rota el 15 de octubre de 2023. Su cobro de alquiler máximo es de $1650.

2. La orden establece que la reducción de alquiler es por $8.

3. El 1 de noviembre de 2023, el alquiler de la Sra. Cohen se reducirá a $1642 ($1650 - $8). No hay retroactividad y no se le debe ningún reembolso por los meses anteriores.

Los propietarios o los inquilinos pueden presentar declaraciones juradas de un arquitecto o ingeniero autorizado para apoyar su queja, respuesta o solicitud

Consulte la Declaración de Política 96-1, Certificación de un tercero, para una explicación completa. Esencialmente, una declaración jurada del propietario de que se corrigieron las condiciones, puede ser refutada por los inquilinos mediante la presentación de una declaración de por lo menos el 51% de los inquilinos que se quejan de que las condiciones todavía existen o por un inquilino que refuta con una declaración jurada de un arquitecto o ingeniero con cedula profesional.

Fuentes:
Código de estabilización de alquiler de la ciudad de Nueva York
Regulaciones de protección al inquilino
Regulaciones de alquiler y desalojo de la ciudad de Nueva York
Regulaciones de alquiler y desalojo del estado de Nueva York

Materiales relacionados:
Hoja Informativa N° 3, Servicios requeridos y esenciales

Para obtener más información o asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

Queens
92-31 Union Hall Street
6th Floor
Jamaica, NY 11433

Lower Manhattan
25 Beaver Street
New York, NY 10004

Brooklyn
55 Hanson Place
6th Floor
Brooklyn, NY 11217

Bronx
1 Fordham Plaza
4th Floor
Bronx, NY 10458

Upper Manhattan
163 W. 125th Street
5th Floor
New York, NY 10027

Westchester
75 South Broadway
3rd Floor
White Plains, NY 10601